

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3412/2538

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
นาง ชวนพิศ ปานจันทร์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 201

แม้ในวันนัดสืบพยานโจทก์ทนายความโจทก์จะมีนัดว่าความที่ศาลชั้นต้นและศาลแขวงพระนครเหนือรวม 2 เรื่องก็ตามทนายความโจทก์ก็มีทางแก้ไขโดยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีใดคดีหนึ่งซึ่งอาจทำได้ก่อนหรือในวันนัดพิจารณาโดยจะนำคำร้องขอเลื่อนการพิจารณาไปยื่นเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปยื่นแทนก็ได้หรือในกรณีที่ไม่ต้องการเลื่อนคดีทนายโจทก์ก็ชอบที่จะยื่นคำร้องหรือคำแถลงแจ้งให้ศาลชั้นต้นทราบได้ว่าทนายโจทก์มีนัดว่าความ 2 เรื่องคือที่ศาลชั้นต้นและศาลแขวงพระนครเหนือและทนายโจทก์ขอไปไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญาที่ศาลแขวงพระนครเหนือก่อนที่ย่อมจะทำได้การที่โจทก์ไม่ได้ขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบก่อนเช่นนี้เป็นกรณีโจทก์ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานและมีได้ร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่มาให้ศาลทราบก่อนจึงถือได้ว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 3,644,371.11 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 19 ต่อปีจากต้นเงิน 2,791,344.72 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ชำระ ให้ยึด

ทรัพย์สินของนายทอดตลาดชำระหนี้ ถ้าได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของ
จำเลยทั้งสองชำระหนี้โจทก์จนครบ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเบี้ยประกันแก่
โจทก์ปีละ 2,344 บาท นับแต่วันฟ้องทุกปีจนกว่าจะชำระหนี้แล้วเสร็จ จำเลยที่ 1
ให้การต่อสู้คดี ส่วนจำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์วันที่
29 มกราคม 2536 เวลา 9 นาฬิกา ถึงวันนัดเจ้าหน้าที่ศาลทำรายงานเสนอศาลว่า
โจทก์ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีโจทก์ออกเสียจากสารบบความ ค่า
ฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ไต่สวนและมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีเสีย พร้อมมี
คำสั่งยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไปตามกฎหมาย

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าคำสั่งศาลชั้นต้นที่
ให้จำหน่ายคดีของโจทก์ออกจากสารบบความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า แม้ใน
วันนัดสืบพยานโจทก์ดังกล่าวทนายความโจทก์จะมีนัดว่าความที่ศาลชั้นต้นและศาล
แขวงพระนครเหนือรวม 2 เรื่องก็ตาม ทนายความโจทก์ก็มีทางแก้ไขโดยยื่นคำร้อง
ขอเลื่อนคดีใดคดีหนึ่ง ซึ่งอาจทำได้ก่อนหรือในวันนัดพิจารณาโดยจะนำคำร้องขอ
เลื่อนการพิจารณาไปยื่นเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปยื่นแทนก็ได้หรือในกรณีที่ไม
ต้องการเลื่อนคดี ในช่วงเช้าที่ทนายความโจทก์อ้างว่าได้ไปที่ศาลชั้นต้นก่อน แต่ไม่
พบผู้ใด จึงเลยไปที่ศาลแขวงพระนครเหนือ นั้น ทนายความโจทก์ก็ชอบที่จะยื่น

คำร้องหรือคำแถลงแจ้งให้ศาลชั้นต้นทราบได้ว่าทนายความโจทก์มีนัดว่าความ2
เรื่อง คือ ที่ศาลชั้นต้นและศาลแขวงพระนครเหนือ และทนายความโจทก์ขอไป
ไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญาที่ศาลแขวงพระนครเหนือก่อนก็ย่อมจะทำได้ การที่โจทก์
ไม่ได้ขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบก่อนเช่นนี้ เป็นกรณีโจทก์ไม่มา
ศาลในวันนัดสืบพยานและมีได้ร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่มาให้ศาล
ทราบก่อนจึงถือได้ว่า โจทก์ขาดนัดพิจารณา

พิพากษายืน

(สันติ ทักกราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ